

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-087	처분요구일자	2020.12.21.
처 분 종 류	주의, 개선		
관 계 부 서	○○○(주)		
제 목	이사회 운영 개선 필요		

지 적 내 용

○○○(주) ◆◆◆그룹(◇◇◇팀)은 회사의 「정관」 및 「이사회운영규정」에 따라 이사회 구성, 소집, 의결방법, 심의·의결 안건 대상 등을 정하여 이사회를 운영하고 있다. 「이사회운영규정」 제4조(구성)에 따라 ◇◇◇팀장은 당연직의 간사로 선임되며, 이사회 회무를 처리하여야 한다.

가. 이해관계 이사의 이사회 의결권 행사 관련

○○○(주) 「이사회 운영 규정」 제11조(의사 및 결의) 제2항에 따르면 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 대한 의결권을 행사할 수 없다고 규정하고 있다.

한편 ○○○(주)는 제2020-10차 이사회를 개최하여 「정관」 제32조(임기)에 “임기가 만료된 임원은 후임자가 임명될 때까지 직무를 수행한다”라는 신설 조항을 추가하는 “정관 변경 주주총회 상정 안건 일부 변경(안)”을 이사회 심의·의결 안건으로 상정하였다.

상기 안건은 의결 결과에 따라 임기 종료가 임박한 이사(임원)의 임기 연장이라는 직접적인 이해관계를 가지므로 이사회운영 시 「이사회 운영 규정」 제11조(의사 및 결의)에 의한 제척 사유에 해당되는지 사전에 검토가 이루어졌어야 하며, 필요시에는 해당 이사의 의결권을 제한함이 타당하다.

그러나 이사회 심의·의결 결과 및 회의록 등에 나타난 내용을 확인한

결과 상기 안건이 「이사회 운영 규정」 제11조(의사 및 결의) 제2항에 해당되는지 여부에 대한 검토는 없는 것으로 나타났으며, 이에 따라 아래 3명의 이사가 의결권을 행사한 것으로 확인되었다.

【표1】 이해관계 이사의 이사회 의결권 행사 현황

성 명	임기종료일	이사회 의결일시 (제2020-10차)	의결 결과	비고
AAA 이사	2020-09-26	2020-09-23	찬성	
BBB 이사	2020-09-26	2020-09-23	찬성	

나. 이사회 소집통지 기간 단축 관련

○○○(주)의 「정관」 제40조(이사회 소집)에는 이사회를 소집할 때에는 회일 7일전까지 이사 및 감사에게 일시, 장소 및 의안을 미리 서면 또는 구두로 통지하여야 하며, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있도록 규정하고 있다.

또한 「이사회 운영 규정」 제8조(소집절차)에 따르면 간사는 의안을 접수하고 회의일정을 검토하여 회의일 7일전까지 각 이사에게 별지 제3호 서식에 의한 서면 또는 구두로 소집내용을 통보하여야 하나 다만, 이사 전원의 동의가 있거나 긴급 또는 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.

따라서 ○○○(주)는 「정관」 및 「이사회 운영 규정」을 준수할 수 있도록 불가피한 경우를 제외하고는 이사회 소집통지를 7일전에 통보하는 것이 타당하며, 만약 7일의 사전 통지 기간을 준수하지 못하는 경우에는 소집 절차에 하자가 없었음을 입증할 수 있도록 이사 또는 감사 전원의 동의 여부를 기록 관리할 필요가 있다.

그런데 이번 감사기간 중 이사회 소집 통지기간 적정성에 대하여 점검한 결과 7일의 사전 소집 통지일이 준수되지 않은 경우에 일부 이사회 개최시에는

이사 및 감사의 “소집통지 단축동의서”가 첨부되어 있었으나, 일부의 경우에는 첨부되어 있지 않아 해당 업무에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

【표2】 ○○○(주) 이사회 사전통지 기간 준수 현황

순 번	이사회 차수	개최일자 (A)	통지일자 ¹⁾ (B)	사전통지 준수 (B-A)	소집통지 단축동의서 유무	비고
1	제2018-06차	2018-08-07 (2018-08-10)	2018-08-06 (2018-08-03)	미준수 (1일 전)	없음	이사회 일정 변경, ()는 당초 일정
2	제2018-08차	2018-11-29	2018-11-23	미준수 (6일 전)	없음	소집통지기간 단축은 공사 자회사협력팀과 협의된 사항이라고 소 집 통지서에 기록
3	제2018-09차	2018-12-27	2018-12-21	미준수 (6일 전)	없음	
4	제2019-03차	2019-03-04	2019-03-04	미준수 (당일)	첨부	이사회 결과 보고 시
5	제2019-08차	2019-08-29	2019-08-26	미준수 (3일 전)	첨부	
6	제2019-10차	2019-12-30	2019-12-27	미준수 (3일 전)	첨부	
7	제2020-04차	2020-05-14	2020-05-08 (2020-05-07)	미준수 (6일 전)	없음	()는 소집통지서 작성일자
8	제2020-06차	2020-06-24	2020-06-23	미준수 (1일 전)	첨부	이사회 결과 보고 시
9	제2020-07차	2020-08-11	2020-08-10 (2020-08-07)	미준수 (4일 전)	없음	()는 소집통지서 작성일자
10	제2020-08차	2020-08-18	2020-08-14	미준수 (4일 전)	없음	
11	제2020-09차	2020-09-17	2020-09-15	미준수 (2일 전)	없음	
12	제2020-10차	2020-09-23	2020-09-23	미준수 (당일)	첨부	이사회 결과 보고 시
13	제2020-11차	2020-09-24	2020-09-23	미준수 (1일 전)	첨부	

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 가.항의 지적사항에 대해서는 본 건은 제1·2·3 자회사 모 두 동일하게 적용되는 보편적인 사안으로 특별한 이해관계자로 해석하지

1) 통지일자는 ○○○(주)의 이사회 소집 내부분서 시행일을 기준으로 함

않았고 해당 안건 의결 당시 이사는 총 6인(상임이사 3인, 비상임이사 3인)으로 이사회 의장인 대표이사 사장을 포함한 상임이사 3인이 의결권 미행사 시 의결정족수를 충족하지 못한다고 답변하였으며, 변경되는 조항은 대표이사를 포함한 상임이사 뿐만 아니라 비상임이사 및 감사 등 등기 임원에게 적용된다고 답변하였다. 한편 나.항의 지적사항에 대하여는 향후 일관성 있게 업무를 추진하여 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 가.항 관련 감사 지적사항은 해당 안건이 처리됨으로써 임기연장이라는 직접적인 혜택을 받게 되는 2명의 상임이사²⁾에 대한 의결권 제한이 필요했다는 의견으로 제1·2·3 자회사 모두 동일하게 적용되는 보편적인 사안으로 특별한 이해관계자로 해석하지 않았다는 답변은 지적 취지와 부합하지 않으며, 해당 조항이 비록 비상임이사 및 감사에게 동일하게 적용되는 변경이기는 하나 비상임이사 및 감사는 무보수 직으로 임기연장에 따른 특별한 이해관계가 있다고 볼 수 없으므로 관련 답변 또한 적정하지 않은 것으로 보인다.

또한 의결정족수를 충족하지 못했다는 의견은 「정관」 및 「이사회운영규정」에 부합하지 않는 답변으로 「정관」 제43조(개회와 의결방법)과 「이사회운영규정」 제11조(의사 및 결의)에 따르면 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고 출석이사의 과반수이상의 찬성으로 결의하도록 되어 있고, 참여가 제한되는 이사회의 경우에는 그 이사를 재적이사 수에 산입하지 않으므로 상기 2명의 상임이사 의결권을 제한하더라도 의결정족수는 충족한다.

조치할 사항

① ○○○(주) 사장은 「정관」 및 「이사회운영규정」을 충분히 숙지하지 못한 채 이사회를 부적정하게 운영한 이사회 간사 CCC ◇◇◇팀장 대

2) 공사 ☆☆☆처는 법률자문을 실시하여 대표이사는 정관의 개정 유무에 상관없이 후임자 선정시까지 임기가 당연 연장됨을 이사회 개최전에 ○○○(주)로 구두 통보한 사실이 있음. 따라서 대표이사는 특별한 이해관계가 없게 되므로 「이사회운영규정」 제11조에 의한 의결권이 제한되지 않음.

하여 인사규정 제34조(성실의 의무) 책임을 물어 주의 조치하시기 바랍니다.
(주의)

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
◇◇◇팀	다급	CCC	‘20.7~현재	기획 및 예산업무	◇◇◇팀

② ○○○(주) 사장은 「정관」 및 「이사회 운영 규정」에 따른 이사회 소집 시 7일의 사전 통지 기간을 준수하지 못하는 경우 이사 또는 감사 전원의 동의 여부를 확인할 수 있는 “소집통지 단축동의서”를 일관성 있게 관리하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략